

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1940/2537	นางประหยัด มาทอง	โจทก์
	ธนาคารออมสิน สาขาพิษณุโลก กับพวก	
		จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นางสาวอรสา ศิริमानพ	จำเลย
	ธนาคารออมสิน สาขาพิษณุโลก จำเลยที่	
	1	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า แม้เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายแต่ก็ไม่ใช่สาระแก่นแท้ จึงไม่รับฎีกา คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมด

จำเลยที่ 1 เห็นว่า ฎีกาที่ว่า เมื่อจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นลูกจ้างจำเลยที่ 1 ไม่ได้กระทำผิดต่อโจทก์ จำเลยที่ 1 นายจ้างไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบไปด้วยนั้น เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย อันเป็นสาระแก่นแท้ และได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาแล้วโดยชอบใน ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ภาค 2 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของ จำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ศาลหมายเรียกนางสาวอรสาศิริमानพ เข้ามาเป็นจำเลยร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมร่วมกันชำระเงินจำนวน 46,200 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 9.5 ต่อปี จากต้นเงินจำนวน 25,000 บาท นับแต่วันที่ 20 มีนาคม 2534 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2534 และจากต้นเงินจำนวน 21,200 บาท นับแต่วันที่ 23 มีนาคม 2534 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2534 กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี จากต้นเงินจำนวน 46,200 บาท นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2534 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 119)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าให้จำเลยที่ 1 นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลและนำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลภายใน 15 วัน นับแต่วันนี้ (อันดับ 123)

ต่อมาเจ้าหน้าที่ศาลรายงานฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม 2537ว่า บัดนี้เวลาล่วงเลยมากกว่า 15 วันแล้ว จำเลยที่ 1 ยังไม่นำเงินมาชำระตามคำสั่งศาลแต่อย่างใด ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่ง ให้ส่งสำนวนมายังศาลฎีกา (อันดับ 126)

คำสั่ง

จำเลยที่ 1 ไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกัน มาวางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 ไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกัน มาวางศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 จึงให้
ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยที่ 1

(สมาน เวทวินิจ-จิระ บุญพจนสุนทร-สมิทธิ วราอุบล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>